

1500904-76.2022.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... sendo que o teor seria característica de tráfico, como venda, valores, entrega etc. Disse que verificaram que o réu já tinha sido condenado por tráfico e que tinha mandado de prisão definitiva. Disse que obtiveram o mandado de busca domiciliar. No dia do cumprimento, percebeu que uma motocicleta saiu da frente da casa do réu em alta velocidade. Disse que o réu tentou correr ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandopolis-SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500904-76.2022.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500904-76.2022.8.26.0356

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267079/2022 - DEL.SEC.ANDRADINA, 27760365 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2267079 - DEL.POL.MIRANDOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO APARECIDO DA SILVA LEONARDI MONTEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, narrando que, no dia 29 de setembro de 2022, por volta das 17h45min, na Rua Profª Dalva Colaferro, nº. 810, Jardim Brasília, na cidade e Comarca de Mirandópolis, LEANDRO APARECIDO DA SILVA LEONARDI MONTEIRO, qualificado a fl. 19, tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 13 (treze) eppendorfs com cocaína, com peso líquido de 4,83 gramas, 02 (dois) invólucros de cocaína, com peso líquido de 22,53 gramas, e 01 (uma) porção da mesma droga, com peso líquido de 47,14 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação provisório de fls. 28/43 e laudo toxicológico definitivo. em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão no bojo dos autos nº. 1500876-11.2022.8.26.0356, com o fim de coibir o tráfico de drogas, policiais civis dirigiram-se até o endereço apontado no mandado, local em que reside o denunciado.

Ato contínuo, cumpriram as formalidades para cumprimento do mandado e iniciaram as buscas, logrando apreender, na residência do denunciado, as drogas acima descritas. Ainda, foram apreendidas na residência do denunciado várias unidades de eppendorfs utilizados para acondicionamento da cocaína, uma tesoura, uma balança de precisão e um cartão de crédito, além da quantia de R\$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), em notas fracionadas. Tendo em vista a quantidade da substância encontrada, sua forma de acondicionamento, apetrechos para o tráfico, a quantia apreendida, assim como as

condições em que se desenvolveu a ação, não há dúvidas de que as drogas apreendidas pertencem ao denunciado e se destinavam ao consumo de terceiros.

Oferecida defesa prévia (fls. 152/157), a denúncia foi recebida.

Realizada a audiência de instrução e julgamento.

Era o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiro afasto a tese de nulidade das provas suscitada pela defesa, eis que a apreensão da droga em razão do cumprimento de busca e apreensão estava respaldado por prévia decisão judicial, em que se tinha por objeto o local de residência do réu, assim como havia mandado de prisão que respaldaria que o réu fosse preso aonde quer que estivesse. Nesse ponto, não há qualquer evidência de que o ingresso na residência da mãe do réu fosse ilegal ou violasse a garantia da inviolabilidade de domicílio.

Passo a análise do mérito.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), laudo de exame de objeto apreendido (tesoura, eppendorfs e máquina de cartão) às fls. 175/79, laudo de constatação preliminar (fls. 36/37), e laudo definitivo (fls. 180/191) que concluiu que as substâncias apreendidas seriam cocaína.

Passo ainda a transcrever o depoimento das testemunhas e declarantes ouvidos em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

A testemunha Fabiano Barsagui, Policial Civil, afirmou que a investigação iniciou-se pela apreensão do irmão do réu, chamado Isaac, em que visualizou conversas entre este e o réu em que havia o contexto de fornecimento de drogas. Depois, verificaram a existência de mandado de busca e de prisão, sendo que no dia do cumprimento fizeram uma campana na frente da casa do réu. Disse que nessa campana foi vista uma moto azul na frente da residência do réu, que saiu em alta velocidade. Disse que ao entrarem na casa do réu, ele tentou fugir, sendo necessário o uso da força. Depois de contido, o réu teria dito que havia droga no guarda roupa do quarto, onde encontraram a droga, uma balança, eppendorfs. Disse que ele vendia a droga para sustentar o vício. Indagado pela defesa se foi informado sobre a existência de mandados, sendo respondido positivamente. Disse que a droga foi encontrada no guarda roupa do réu.

A testemunha Rafael Henrique Salvati, Policial Civil, disse que foi encontradas conversas com o réu no celular do irmão dele, sendo que o teor seria característica de tráfico, como venda, valores, entrega etc. Disse que verificaram que o réu já tinha sido condenado por tráfico e que tinha mandado de prisão definitiva. Disse que obtiveram o mandado de busca domiciliar. No dia do cumprimento, percebeu que uma motocicleta saiu da frente da casa do réu em alta velocidade. Disse que o réu tentou correr mas acabou sendo algemado, depois ele indicou onde estava a droga, a balança de precisão, os eppendorfs e uma tesoura. Havia ainda uma quantidade em dinheiro na carteira do réu. Disse que os objetos estavam no quarto do réu.

O réu declarou que a droga e os petrechos eram de sua propriedade e que vendia pequenas quantidades de droga para sustentar seu vício. Disse que não foi informado sobre o mandado, dizendo que os policiais não se identificaram entraram descaracterizados. Negou que tivesse fugido. Disse que colaborou e informou onde estava a droga.

Tendo em vista que o art. 33 da Lei de drogas é de ação múltipla, sendo que as condutas atribuídas ao réu seria "manter em depósito". Ademais, é certo que o réu já foi condenado por ameaça pela violência doméstica, processo nº 005034-67.2014.826.0356, assim como por tráfico de drogas, em ação penal distribuída sob

nº 1500336-32.2021.826.0603. Assim, considero uma condenação definitiva para fins de reincidência, e a outra como Maus Antecedentes. Em razão da reincidência, impossível aplicar a causa de diminuição do parágrafo 4º da Lei de Drogas. Nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena do réu:

Culpabilidade: não é acentuada, eis que inexistem elementos que possam demonstrar a maior reprovabilidade da conduta.

Motivos: os motivos não prejudicam a avaliação da pena.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências: normais à espécie.

Personalidade: julgo prejudicada a análise ante a ausência de prova técnica apta a subsidiar um juízo de valor concreto sobre tal circunstância judicial.

Comportamento da vítima: permanece neutra essa circunstância.

Antecedentes: o réu tem Maus Antecedentes (processo nº 005034-67.2014.826.0356).

Conduta social: não há informações sobre a conduta social do agente que possam respaldar o maior desvalor da conduta.

Assim, existindo uma condição desfavorável, aumento em 1/6 a pena base, fração que deve incidir sobre a diferença das penas máxima e mínima, e fixo a respectiva pena-base do crime de tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a reconhecida confissão espontânea, compensando-a parcialmente com a agravante da reincidência (condenação pelo processo nº 1500336-32.2021.826.0603), fixando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de diminuição e nem aumento, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Com relação a pena de multa, fixo-a em 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de tráfico, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em razão do total da pena, fixo como regime inicial o fechado, por ser o réu reincidente.

Incabível a aplicação do art. 44 e do art. 77 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, considerando a reiteração delitosa do réu, especificamente na prática de tráfico de drogas, bem como a pendência de execução penal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial, para CONDENAR o réu LEANDRO APARECIDO DA SILVA LEONARDI MONTEIRO pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo como incurso na pena do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Indeferida a suspensão condicional da pena.

Indefiro o direito de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada em concreto e o regime inicial fixado, bem como os motivos acima elencados.

Recomende-se. Custas pelo réu, deferida a gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se ao TRE, informando-o acerca da condenação, para fins de suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, III, da CF); b)

Encaminhe-se o Boletim Individual, devidamente preenchido, ao Instituto de Identificação; c) Expeça-se Guia de Execução de Pena; d) Determino a destruição da droga bem como dos objetos apreendidos sem valor econômico; e) quanto aos bens com valor econômico, decreto seu perdimento em favor da União, na forma do art. 63 da Lei de Drogas.

P.I.C

Mirandópolis, 24/11/2022.